

JEMALIAH BINTI AWANG

lawan

NASARUDIN BIN YUSOF

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Panel), YA Datuk Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel)]

Pada : 1 Julai 2022 / 1 Zulhijjah 1443H

Kes Permohonan No. : ¹⁰⁰⁰⁰⁻⁰⁴¹⁻⁰⁰²³⁻²⁰²² ~~10000-077-0084-2021~~

[Permohonan Kebenaran Meminda Notis Rayuan]

Peguam Syarie Pemohon : Tetuan Mohd Khairul Masni & Associates

Peguam Syarie Responden : Tetuan Khamdan & Co

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran bagi meminda Notis Rayuan bagi kes rayuan no. 10000-017-0113-2019. Pemohon telah memfailkan permohonan ini bagi mendapatkan perintah bahawa:-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan untuk membuat pindaan kepada Notis Rayuan (Rayuan No. 10000-017-0113 Tahun 2019) yang telah difailkan pada 11/10/2019 di Mahkamah Rayuan Syariah di Shah Alam Selangor berdasarkan peruntukan seksyen 84 dan 85 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Fakta Kes

[2] Pada 11/10/2019, Pemohon telah memfailkan satu Notis Rayuan melalui kes Mal (Rayuan) No. 10000-017-0113-2019. Melalui Notis Rayuan tersebut pihak Pemohon berhasrat merayu terhadap sebahagian keputusan Hakim Bicara dalam kes Mal No. 10100-017-00589-2016.

[3] Semasa prosiding pengurusan kes rayuan di hadapan Pendaftar pada 24/1/2022, Pendaftar telah membangkitkan isu kesilapan dalam Notis Rayuan dan mengarahkan Pemohon untuk meminda semula Notis Rayuan berdasarkan perintah bermeterai kes harta sepencarian Pemohon, kerana terdapat kesilapan ejaan bagi peratusan kadar pada perintah yang dinyatakan di dalam Notis Rayuan tersebut.

[4] Pemohon menyatakan kesilapan tersebut adalah kesilapan yang tidak disengajakan kerana sewaktu Notis Rayuan difailkan, perintah bersih kes induk harta sepencarian masih belum dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Kesilapan tersebut juga tidak memberi sebarang perubahan kepada nilai peratusan asal seperti perintah bermeterai yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara pada 8/10/2019.

[5] Responden pada asasnya bersetuju dengan permohonan Pemohon tersebut namun demi keadilan Responden memohon kos sebanyak RM800 dapat diberikan kepada Responden kerana Responden terpaksa mengeluarkan kos lain untuk menjawab dan hadir ke Mahkamah atas permohonan Pemohon ini. Responden berhujah bahawa pemfailan dokumen ke Mahkamah, kehadiran Responden dan Peguam Syarie Responden ke Mahkamah dan bayaran guaman yang perlu Responden dikeluarkan menyebabkan Responden wajar diawardkan kos berdasarkan seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Bagi menimbangkan permohonan ini, kami merujuk pada peruntukan seksyen (1) dan (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003:-

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan Plaintiff meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma tentang kos atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara, jika ada, yang diarahkannya.

(2).....

(3) Tertakluk kepada subseksyen (2), mana-mana pihak dalam mana-mana prosiding boleh meminda plidingnya tanpa perintah Mahkamah pada bila-bila masa sebelum penyampaian kepada pihak yang satu lagi.

[7] Berdasarkan peruntukan ini kami bersetuju bahawa pindaan tersebut perlu dibuat dengan kebenaran Mahkamah. Suatu permohonan pindaan secara bertulis perlu difailkan oleh Pemohon untuk memperbetulkan ketidakaturan pada Notis Rayuan tersebut memandangkan Notis Rayuan tersebut telah sempurna disampaikan kepada Responden. Dalam permohonan ini kami tidak ada halangan untuk membenarkan Pemohon meminda kesilapan dalam Notis Rayuan yang telah difailkan pada 11/10/2019 agar selari dengan perintah bermeterai yang telah dikeluarkan.

[8] Pada hemat kami ketidakaturan pada Notis Rayuan tersebut bukanlah menjadi suatu isu yang besar sehingga boleh menjejaskan atau membatalkan rayuan Pemohon. Notis Rayuan itu adalah mencukupi untuk memaklumkan Hakim Bicara

dan pihak Responden bahawa pihak Pemohon ingin memulakan tindakan rayuan. Dalam kes PP Iwn. Azizan bin Salleh [1983] 2 C.L. 95; [1985] M.L.J. 116, Hakim Yang Arif Ajaib Singh semasa semakan memutuskan:-

"notis rayuan yang terbentuk sedemikian adalah mencukupi untuk tujuan membawa rayuan terhadap hukuman di bawah seksyen 305 Kamun Prosedur Jenayah. Adalah merupakan amalan tetap dalam kes-kes sedemikian untuk hanya menyatakan bahawa rayuan adalah terhadap hukuman walaupun rujukan khusus sama ada terhadap had atau kesahihan hukuman akan menjelaskan lagi kedudukan dan menarik perhatian Majistret kepada apa yang perlu beliau nyatakan dalam alasan keputusan beliau nanti."

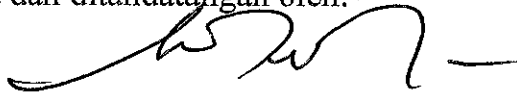
[9] Berkenaan dengan kos pula kami berpendapat kos boleh dibenarkan setakat komitmen Responden terhadap prosiding pindaan Notis Rayuan ini sahaja.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan hujah kedua-dua pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

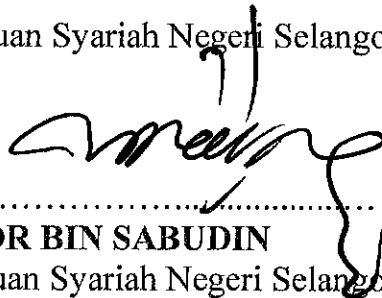
1. Permohonan Pemohon diterima.
2. Notis Rayuan Pindaan hendaklah difailkan di Mahkamah dan disampaikan kepada Responden dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
3. Pemohon diperintahkan membayar kos prosiding kepada Responden sebanyak RM500.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



-
1. **YAA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATUK MOHD KAI ZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor